Al Dirigente scolastico
dell'Istituto comprensivo di Almese

PRESA DI SERVIZIO

Allegato 1

nato/a il	a		
residente in			Prov.
		n.	CAP
e-mail	Telefoni		
Codice fiscale			

DICHIARA

- In relazione alla forma di previdenza complementare riservata al personale del comparto scuola, istituita con accordo tra ARAN e le organizzazioni sindacali della scuola del 14 marzo 2001 dichiara:

	iscritto/a al Fondo Espero

di aver ricevuto in data odierna, in calce alla presente dichiarazione, copia dell'Informativa sul Fondo Espero e di essere consapevole dei termini legati al silenzio-assenso.

Copertura assicurativa

	in possesso di propria copertura assicurativa	e di
aderire alla polizza assicurativa dell'IC di Almese versando il relativo importo		

Dati del conto corrente per riscossione delle competenze:

che le proprie competenze siano accreditate presso:

ISTITUTO DI CREDITO																								Filiale		
Beneficiario																										
IBAN																										

Almese, IL DICHIARANTE

ISTITUTO COMPRENSIVO di ALMESE
Piazza della Fiera 3/2-10040ALMESE
Cod. Ministeriale TOIC82100C-C.F. 95565950011
Indirizzo web:www.comprensivoalmese.edu.t
Tel. 0119350258- E-mail:TOIC82100C@pec.istruzione.it- TOIC82100C@istruzione.it

Informativa Fondo Pensione Complementare "Espero"

Destinatari:

- Al Personale Docente e ATA assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica successiva al 1° gennaio 2019
- Al Personale Neoimmesso in ruolo per l'anno scolastico in corso
- Al portale d'Istituto (Albo Pretorio / Sezione Circolari)

Oggetto: Informativa sulle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo Pensione Complementare "Espero", anche mediante forme di silenzio-assenso, e relativa disciplina del recesso. Adempimento ai sensi dell'articolo 1, comma 157, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell'Accordo ARAN-Organizzazioni Sindacali del 16 novembre 2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'articolo 1, comma 157, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), il quale prevede l'attivazione di forme di adesione anche mediante il silenzio-assenso per i fondi di previdenza complementare nel pubblico impiego;
VISTO l'Accordo quadro stipulato tra l'ARAN e le Organizzazioni Sindacali in data 16 novembre 2023, volto a regolamentare le modalità di iscrizione e il diritto di recesso dal Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della scuola (Fondo Espero);
VISTA la Circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) n. 133215 dell'11 giugno 2025, avente ad oggetto le istruzioni operative per le istituzioni scolastiche;
TENUTO CONTO dell'obbligo in capo all'Amministrazione scolastica di fornire a ciascun lavoratore, all'atto della firma del contratto individuale di lavoro, una specifica informativa trasparente sui propri diritti previdenziali;

INFORMA IL PERSONALE IN INDIRIZZO

circa le opzioni disponibili e i termini per l'adesione al Fondo Espero, evidenziando che l'Amministrazione ha provveduto a registrare sul portale SIDI l'avvenuta consegna e notifica della presente comunicazione. Da tale data decorrono i termini perentori sotto riportati.

---

1. Modalità di Adesione Espressa (Volontaria)

Il dipendente che desideri attivare immediatamente la propria posizione previdenziale complementare può farlo in qualsiasi momento attraverso la propria area riservata sul portale NoiPA o sul sito ufficiale del Fondo Espero. L'adesione espressa comporta la facoltà di scegliere liberamente la percentuale di contribuzione a proprio carico e il comparto di investimento delle somme.

2. Disciplina del Silenzio-Assenso (Adesione Automatica)

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 dell'Accordo del 16/11/2023, qualora il lavoratore non manifesti alcuna volontà contraria o favorevole, si applica il meccanismo del silenzio-assenso.

- **Il termine dei 9 mesi:** A decorrere dalla data di notifica della presente informativa (registrata a sistema SIDI dalla scuola), il dipendente ha a disposizione un periodo di **9 mesi** per decidere se iscriversi espressamente o rifiutare l'iscrizione.
- **Effetti del silenzio:** Se entro la scadenza dei 9 mesi il lavoratore non esprime alcuna opzione, **scatta l'iscrizione automatica al Fondo Espero per silenzio-assenso**.
- **Condizioni di default:** In caso di iscrizione silente, la posizione verrà attivata con le seguenti caratteristiche standard stabilite dall'Accordo:
    1. Assegnazione automatica delle somme al **Comparto "Garantito"**.
    2. Contribuzione obbligatoria a carico del lavoratore pari all'**1% della retribuzione**.
    3. Contribuzione obbligatoria a carico dello Stato (datore di lavoro) pari all'**1% della retribuzione**.
    4. Destinazione integrale del Trattamento di Fine Rapporto (**TFR**) maturando al fondo.

3. Come esprimere il Diniego (Non Adesione)

Il personale che **NON** desidera associarsi al Fondo Espero deve formalizzare il proprio rifiuto esclusivamente in via telematica.

- La procedura deve essere eseguita tramite il portale ministeriale **Istanze OnLine (POLIS)**, accedendo alla sezione dedicata *"Comunicazione NON adesione al Fondo Espero"*.
- **Nota importante:** La funzione sul portale POLIS risulterà attiva soltanto dopo che la segreteria scolastica avrà inserito a sistema l'avvenuta consegna della presente informativa. Non dovranno essere inviate comunicazioni cartacee o email alla scuola o direttamente al Fondo Espero, poiché prive di efficacia giuridica.

4. Disciplina del Diritto di Recesso

A tutela del lavoratore, l'Accordo ARAN introduce una specifica salvaguardia qualora l'iscrizione si sia perfezionata tramite silenzio-assenso:

- **Termine dei 30 giorni:** Una volta decorso il termine dei 9 mesi senza alcuna scelta, il Fondo Espero procederà all'iscrizione automatica e ne darà immediata comunicazione ufficiale al lavoratore (tramite PEC o raccomandata). Da quel momento, il dipendente ha ulteriori **30 giorni di tempo per esercitare il diritto di recesso**.
- **Modalità di recesso:** Il recesso si esercita accedendo all'area riservata del sito del Fondo Espero.
- **Effetti del recesso:** L'esercizio del recesso entro i 30 giorni cancella l'iscrizione con effetto retroattivo. Eventuali trattenute contributive già effettuate sulla busta paga verranno integralmente rimborsate al lavoratore e le quote di TFR già accantonate rimarranno presso l'INPS.
- **Scadenza del termine:** Decorso inutilmente anche il termine dei 30 giorni per il recesso, l'iscrizione diventa definitiva e non sarà più possibile interromperla o riscattare la posizione, se non per i motivi legati alla cessazione del rapporto di lavoro o pensionamento previsti dalla legge previdenziale.

La Segreteria di questo Istituto resta a disposizione per eventuali chiarimenti di carattere amministrativo legati alla consultazione dello stato della pratica sul portale SIDI/POLIS.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni Coppola

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993